



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2026, de la Delegación Territorial de Zamora, por la que se dicta el informe de impacto ambiental del proyecto de captación de aguas subterráneas, mediante la realización de un sondeo y ampliación de regadío, en el término municipal de Villalpando (Zamora), promovido por particulares. Expte.: EIAS/2026/ZA/011.

El titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, en relación con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano competente para dictar informe de impacto ambiental.

La citada Ley de evaluación ambiental recoge en su anexo II los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada. El presente proyecto está incluido en el Grupo 3, apartado a) Perforaciones profundas, con excepción de las perforaciones para investigar la estabilidad o la estratigrafía profunda de los suelos y el subsuelo, en particular: 3º Perforaciones para el abastecimiento de agua y en el Grupo 1, Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería, apartado c) Proyectos de transformación, ampliación, o consolidación de regadíos de 10 o más hectáreas; así como los comprendidos entre 1 ha y 10 ha que cumplan alguno de los criterios generales (...).

Conforme establece el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada, de acuerdo con los criterios del anexo III, si dicho proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria o, por el contrario, no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el correspondiente informe de impacto ambiental. Considerando adecuadamente tramitado el expediente, vista la propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Zamora, las observaciones y la documentación presentada,

RESUELVE

Dictar el Informe de Impacto Ambiental sobre el proyecto de captación de aguas subterráneas mediante la realización de un sondeo y ampliación de regadío, en el término municipal de Villalpando (Zamora), que figura como anexo a esta Resolución.



En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, este Informe de Impacto Ambiental se notificará al promotor y al órgano sustantivo y se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León para general conocimiento, comunicándose a los interesados y al Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el proyecto.

Zamora, 1 de octubre de 2026.

El Delegado Territorial,
Fdo.: FERNANDO JAVIER PRADA ANTÓN

ANEXO

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN SONDEO Y AMPLIACIÓN DE REGADÍO, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLALPANDO, PROMOVIDO POR D. JUAN LUIS MAZARIEGOS DOMÍNGUEZ, D. JESÚS MAZARIEGOS DOMÍNGUEZ, D. MOISÉS MAZARIEGOS DOMÍNGUEZ Y D.^a M.^a MANUELA DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ. EXPTE: EIAS/2026/ZA/011.

1.– OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El presente proyecto tiene por objeto la ejecución de un nuevo sondeo de captación de aguas subterráneas (S3) y la modificación de la concesión de aguas subterráneas de referencia C-0324/2019, mediante la incorporación de los derechos correspondientes al aprovechamiento PC-0061/1988. Asimismo, se pretende integrar la nueva toma S3 junto con las tomas existentes S1 y S2, pasando a disponer de un total de tres captaciones asociadas a las citadas concesiones y aprovechamientos.

La modificación propuesta contempla la ampliación del perímetro de la superficie regable, sin que ello suponga un incremento del volumen anual de agua autorizado para la extracción. Del mismo modo, el aumento de la superficie susceptible de riego simultáneo será únicamente marginal.

Las tres captaciones permitirán el riego de una superficie máxima simultánea de 36,4775 ha, distribuida en rotación dentro de un perímetro total de 77,6234 ha, correspondiente a las parcelas que se detallan posteriormente.

La ubicación del sondeo y la superficie máxima que podrá regarse con cada sondeo serán las siguientes:

- Sondeo S1 (existente, PC-0061/1988): parcela 54 del polígono 1, superficie máxima de riego de 11,8987 ha.
- Sondeo S2 (existente, C-0324/2019): parcela 863 del polígono 3, superficie máxima de riego de 29,7421 ha.
- Sondeo S3 (nuevo): parcela 574 del polígono 3, superficie máxima de riego de 35,9826 ha.

Cuando uno de los sondeos alcance la superficie máxima asignada, la superficie que podrá regarse con los restantes quedará limitada al resultado de descontar dicha superficie del máximo conjunto autorizado.

Las parcelas objeto de riego serán las siguientes:

SONDEO	POLÍGONO	PARCELA	SUPERFICIE (ha)
S1	1	54	3,9196
S1	1	55	5,0955
S1	1	56	2,8836
S2	3	863	7,1317
S2	3	731	7,9405
S2	3	434	7,5364

SONDEO	POLÍGONO	PARCELA	SUPERFICIE (ha)
S2	3	732	7,1335
S3	3	564	1,4203
S3	3	574	17,0684
S3	3	614	1,9017
S3	3	612	5,1148
S3	3	630	10,4774

El sondeo S3 se ejecutará mediante perforación a rotación con circulación inversa de lodos, con un diámetro de 500 mm y una profundidad estimada de 120 m. La captación se revestirá con tubería de acero de 300 mm de diámetro y 6 mm de espesor, incorporando tramos filtrantes en los niveles acuíferos que se identifiquen durante la perforación, cuya ubicación y características se determinarán a partir del reconocimiento geológico y del muestreo continuo del terreno.

En este nuevo sondeo se instalará una bomba eléctrica sumergible con motor de 100 CV de potencia accionada por un generador de corriente a gasoil.

Los lodos de perforación se gestionarán mediante una balsa temporal impermeabilizada, que será restaurada una vez finalizados los trabajos. El espacio anular entre la tubería y el terreno se rellenará con gravilla seleccionada y lavada, disponiéndose centradores para garantizar la correcta colocación del revestimiento y la uniformidad del relleno filtrante.

La superficie objeto de la concesión se riega mediante sistemas de aspersión, combinando equipos de riego tipo pivót y sistemas de cobertura semifija. La superficie que cubrirá el nuevo sondeo se regará mediante un pivót de nueva instalación.

Finalmente, es importante destacar que no se producirá incremento alguno en el volumen anual de agua a detraer, manteniéndose el límite autorizado en 187.093 m³/año y el incremento de la superficie regable de manera simultánea es de tan solo 2,0718 ha.

Empresa/persona física titular		D. JUAN LUIS MAZARIEGOS DOMÍNGUEZ, D. JESÚS MAZARIEGOS DOMÍNGUEZ, D. MOISÉS MAZARIEGOS DOMÍNGUEZ Y D.ª M.ª MANUELA DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ			
Actividades	AMPLIACIÓN DE REGADÍO Y SONDEO				
Provincia	Zamora	Municipio	Villalpando		
Ubicación sondeo	Rebujero	Parcela	574	Polígono	3
X	305.422	Y	4.632.060	Huso	30
Uso actual		Agrario de secano			
Destino del agua		Ampliación de regadío			
Masa de agua subterránea		400009 – Tierra de Campos			
Estado cuantitativo	Bueno		Estado químico	Bueno	
Recurso disponible	144,6 hm³/año	Volumen máximo extracción		187.093 m³/año	
Superficie a regar con nuevo sondeo	35,9826 ha				
Superficie con derecho a riego		36,4775 ha/año	Superficie regable		77,6234 ha
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental			Anexo II, Grupo 1, apartado c) Anexo II, Grupo 3, apartado a) 3º		

2.– DOCUMENTO AMBIENTAL.

Para la realización del trámite de evaluación de impacto ambiental simplificada al que hace referencia el artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se ha presentado el documento ambiental, incluido en el proyecto firmado en diciembre de 2025.

El documento ambiental cuenta, entre otro, con el siguiente contenido:

- Motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada.
- Definición, características físicas y ubicación del proyecto.
- Aunque el epígrafe C se refiere a las principales alternativas estudiadas, su contenido constituye, en realidad, una justificación de las razones que motivan el emplazamiento seleccionado, teniendo en cuenta los efectos ambientales asociados.
- Descripción de los aspectos medioambientales que puedan verse afectados de manera significativa por el proyecto.
- Descripción y evaluación de todos los posibles efectos significativos del proyecto en el medio ambiente, durante las fases de ejecución y explotación.
- Medidas correctoras.
- Seguimiento medidas y Plan de vigilancia ambiental.
- Estudio de riesgos de accidentes graves o de catástrofes.

3.– TRAMITACIÓN Y CONSULTAS REALIZADAS.

3.1.– Inicio del procedimiento. Con fecha de entrada de 20 de marzo de 2026 tiene entrada en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, procedente del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, solicitud de inicio del procedimiento de evaluación ambiental simplificada relativo a la ejecución de sondeo para aprovechamiento de aguas subterráneas en la parcela 574 del polígono 3, en el término municipal de Villalpando. Tal solicitud se acompañaba de varios documentos entre los que se incluye el documento ambiental, fechado en diciembre de 2025.

3.2.– Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se procedió por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora a la apertura del trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con fecha de 10 de abril de 2026.

La relación de los organismos consultados, así como los informes recibidos de forma previa a la redacción del presente informe se refleja en la siguiente tabla:

<i>ADMINISTRACIONES Y/O PERSONAS INTERESADAS</i>	<i>FECHA CONTESTACIÓN</i>
Sección de Protección Ciudadana de Zamora	10-04-2026
Servicio Territorial de Sanidad de Zamora	-
Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Zamora	28-04-2026
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Zamora	30-04-2026
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora: IMENA	24-06-2026
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora: Protección Ambiental	10-04-2026
Ayuntamiento de Villalpando	-
Confederación Hidrográfica del Duero	28-07-2026
Ecologistas en Acción de Zamora	-
Greenpeace	-
SEO/Birdlife	-

La Sección de Protección Ciudadana informa respecto a los riesgos/peligrosidades que pueden afectar al término municipal de Villalpando, indicando que el riesgo de inundaciones en este municipio es Medio, si bien, parte del municipio es zona inundable con probabilidad Baja, Media o Muy Alta.

La Peligrosidad de deslizamiento de laderas es laderas Alto o Muy Alto. El riesgo de incendios forestales presenta un índice de riesgo potencial Muy bajo, mientras que el riesgo de la interfaz Urbano-Forestal es Medio. El riesgo derivado del transporte por carretera (A-6) es Medio. No se encuentra afectado por la Directiva Seveso.

El Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital concluye que, que es un uso ordinario cuya competencia para el otorgamiento de la correspondiente licencia es municipal.

El Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte indica que no les consta la existencia de bienes integrantes del patrimonio cultural de Castilla y León que puedan verse afectados por el proyecto.

La Confederación Hidrográfica del Duero indica que, aunque parte de la superficie de riego se encuentra parcialmente situada en la zona de policía de un cauce innominado afluente del arroyo de Rodacastro, el sondeo proyectado no afecta a cauce público alguno ni a sus zonas de protección (servidumbre y policía).

Informa, además, que no se podrá ejecutar el proyecto mientras no se resuelva de forma favorable el expediente a tramitar en este Organismo de cuenca, debiéndose cumplir, en ese caso, con el condicionado que se imponga en la resolución correspondiente.

Así mismo, señala una serie de aspectos relacionados con el medio hídrico, que deberán ser tenidos en cuenta por el promotor y de los que se hace eco el presente informe.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente emite informe relativo a las afecciones al medio natural del proyecto, considerando no producirá efectos significativos sobre las especies de avifauna que motivaron la declaración de las ZEPA próximas, ni comprometerá

la integridad, los objetivos de conservación o la funcionalidad ecológica de estos espacios pertenecientes a la Red Natura 2000, siempre que se cumplan una serie de medidas que se incorporan al condicionado del presente documento.

Finalmente, desde la Sección de Protección Ambiental se informa favorablemente y estableciendo una serie de condicionantes contemplados en el presente informe.

4.– ANÁLISIS DEL PROYECTO SEGÚN LOS CRITERIOS DEL ANEXO III.

4.1.– Características del proyecto.

Dimensiones y diseño del conjunto del proyecto. El proyecto objeto de estudio tiene como finalidad el riego de una superficie máxima de riego simultáneo para el conjunto de las tres captaciones de 36,4775 ha de cultivos herbáceos, dentro de un perímetro total de 72,5086 ha.

El suministro de agua procederá de dos pozos preexistentes y uno de nueva construcción. Se trata de una actuación puntual y de pequeña escala, sin grandes movimientos de tierras ni ocupaciones extensivas del territorio.

Acumulación con otros proyectos existentes y/o aprobados. No se identifican otros proyectos relevantes en el entorno inmediato que puedan generar efectos acumulativos significativos.

Utilización de recursos naturales. La modificación propuesta contempla la ampliación del perímetro de la superficie regable, sin que ello suponga un incremento del volumen anual de agua autorizado para la extracción.

Generación de residuos. Durante la fase de obras, prácticamente no se generan residuos, a excepción de los propios de la instalación de las tuberías (residuos de construcción y demolición), y los correspondientes a los movimientos de tierra (lodos y fangos). También podrían generarse residuos peligrosos procedentes del uso de la maquinaria como aceites lubricantes e hidráulicos y combustibles. El impacto es bajo, temporal y controlado.

Contaminación y otras perturbaciones. Podrán existir puntualmente emisiones de polvo en el desarrollo de las obras, y un aumento en los niveles sonoros de la zona. Se deberán tomar todas las precauciones que se consideren oportunas para asegurar que no se produzca un enriquecimiento en nutrientes ni plaguicidas en las aguas subterráneas y/o en las aguas superficiales.

Riesgos de accidentes graves y/o catástrofes. Se considera que la ejecución del proyecto y su puesta en marcha no van a generar un especial riesgo de accidentes de carácter ambiental, ni supondrá un riesgo añadido de incendio siempre y cuando se cumplan las condiciones expuestas en el presente informe y en el documento ambiental.

Riesgos para la salud humana. Se considera que no existen riesgos para la salud humana derivados de la implantación del proyecto, siempre y cuando se cumpla con toda la normativa relativa a este tipo de proyectos, se cumplan las medidas preventivas y correctoras, y se lleve a cabo la vigilancia ambiental propuesta en el proyecto.

4.2.– Ubicación del proyecto.

Uso presente y aprobado del suelo. El uso presente del suelo es agrario.

Abundancia relativa, disponibilidad, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo. Capacidad de absorción del medio natural.

El proyecto no presenta coincidencia territorial, aunque sí proximidad, con Red Natura 2000. Asimismo, no presenta coincidencia territorial con:

- Espacios naturales protegidos.
- Planes de especies protegidas.
- Zonas húmedas de interés especial.
- Árboles notables.
- Montes de utilidad pública.
- Montes protectores.
- Zonas naturales de esparcimiento.
- Vías pecuarias.
- Otras figuras de protección: Reservas naturales fluviales / Reservas de la biosfera / Geoparques mundiales / Áreas Ramsar / Otras.
- Propuestas de lugares geológicos o paleontológicos de interés especial.
- Propuestas de microrreservas de flora.
- Hábitats de interés comunitario fuera de ZEC.
- Paisajes y lugares con significación histórica, cultural y/o arqueológica.

El ámbito de actuación se emplaza entre la ZEPA Lagunas de Villafáfila (ES0000004) y la ZEPA Tierra del Pan (ES0000209), ocupando una franja intermedia cuya anchura media es de aproximadamente 13 km. El perímetro de riego correspondiente al sondeo S1 se localiza a unos 1,3 km de la ZEPA Lagunas de Villafáfila, mientras que el asociado al sondeo S2 se sitúa a una distancia aproximada de 900 m de la ZEPA Tierra del Pan.

Estos espacios de la Red Natura 2000 presentan una elevada importancia para la conservación de las aves esteparias ligadas a los paisajes agrarios de la meseta castellana. En particular, la ZEPA Lagunas de Villafáfila alberga una de las mayores poblaciones mundiales de avutarda común (*Otis tarda*), constituyendo un enclave de referencia para la conservación de esta especie y de otras aves características de los medios cerealistas, como el cernícalo primilla (*Falco naumanni*), el aguilucho cenizo (*Circus pygargus*), el sisón común (*Tetrax tetrax*) y la ortega (*Pterocles orientalis*).

Por su parte, la ZEPA Tierra del Pan destaca igualmente por su relevancia para la conservación de las comunidades de aves esteparias, especialmente por la presencia de importantes poblaciones reproductoras de avutarda común y aguilucho cenizo.

La ampliación del perímetro regable en una zona situada entre ambos espacios protegidos podría generar, en principio, afecciones sobre las especies de avifauna objeto de conservación, derivadas de la transformación de hábitats agrícolas de carácter estepario y de la consiguiente reducción de superficies favorables para su presencia, así como del posible desplazamiento de ejemplares.

No obstante, el proyecto objeto de evaluación únicamente supone un incremento muy limitado de la superficie regable simultánea, cifrado en tan solo 2 ha, y se fundamenta esencialmente en una redistribución del perímetro de riego existente y en la incorporación de una nueva captación.

Esta circunstancia minimiza el riesgo de fragmentación adicional del hábitat estepario presente en el ámbito de actuación.

Asimismo, las parcelas incorporadas al perímetro de riego se localizan en un entorno que ya presenta cierto grado de fragmentación, debido a la existencia de otras superficies de regadío y de masas de pinar en sus inmediaciones.

No existe constancia de que la zona haya superado los objetivos de calidad medioambiental. Tampoco puede calificarse como área de gran densidad demográfica.

En el área del proyecto no existe ningún bien patrimonial (arqueológico, histórico, etnológico o paleontológico) inventariado que pudiera resultar afectado.

La masa de agua Tierra de Campos se encuentra en buen estado, tanto cuantitativo como químico.

4.3.– Características del potencial impacto.

Magnitud y alcance espacial del impacto. La mayoría de los impactos significativos identificados tendrán un alcance puntual o parcial. La magnitud del impacto se considera baja.

La extensión del impacto en principio estaría limitada a las parcelas que se añaden al perímetro que se riega y en la construcción del nuevo sondeo, produciéndose impactos de escasa magnitud y asumibles.

Naturaleza del impacto. Las acciones que producen un mayor número de impactos negativos serán, en la fase de construcción, la preparación del terreno y el montaje de la instalación, en la de funcionamiento, el consumo de agua y el posible uso de fertilizantes, y en la de desmantelamiento serán la retirada y cierre de instalaciones. Como quiera que la mayor parte del perímetro ya se regaba y teniendo en cuenta las medidas preventivas y correctoras propuestas en el documento ambiental, se estima que el proyecto es compatible con el medio, siempre y cuando se ejecuten las mismas junto a las medidas recogidas en el presente informe de impacto ambiental.

Carácter transfronterizo del impacto. Por la situación geográfica de la actuación que se pretende el impacto no presenta carácter transfronterizo.

Intensidad y complejidad del impacto. Los impactos negativos no se prevén intensos ni complejos y en todo caso, se verán disminuidos con las medidas propuestas en este informe y en el documento ambiental presentado por el promotor.

Probabilidad del impacto. Se estima que la probabilidad de ocurrencia del impacto es baja en la fase de explotación. Se considera compatible el proyecto mientras se cumpla lo establecido en el documento ambiental, así como las medidas que se establecen en el presente informe de impacto ambiental, siempre con el cumplimiento de la legislación vigente que le sea de aplicación, y el seguimiento ambiental previsto.

Inicio previsto y duración, frecuencia y reversibilidad del impacto. En la fase de explotación se generan impactos que finalizarán en la fase de abandono y desmantelamiento. Se estima que la mayoría serán permanentes, reversibles a corto o medio plazo, simples y recuperables.

Acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes y/o aprobados. Se considera que, con el cumplimiento de las condiciones ambientales impuestas en el presente informe, no se generarán impactos acumulativos o sinérgicos con otras infraestructuras existentes en la zona.

Posibilidad de reducir el impacto de manera eficaz. La reducción del impacto pasaría por la adopción de las medidas preventivas y correctoras que tienen como finalidad disminuir o evitar su importancia y magnitud.

Por ello se considera el impacto ambiental global del proyecto compatible, siempre y cuando se apliquen las medidas preventivas incluidas en la documentación aportada, en este informe y demás legislación vigente que le sea de aplicación.

Por todo lo expuesto, considerando adecuadamente tramitado el expediente y de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y siguiendo los criterios del Anexo III de la citada Ley, se realiza el siguiente:

5.– INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL.

Una vez realizado el análisis técnico del proyecto de captación de aguas subterráneas mediante la realización de un sondeo y ampliación de regadío, en el término municipal de Villalpando (Zamora), se determina que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el presente informe de impacto ambiental, por los motivos que se justifican en el mismo y sin perjuicio del cumplimiento de la normativa urbanística y sectorial vigentes u otras normas que pudieran impedir o condicionar su realización, considerando la alternativa que desarrolla el documento como la de menor impacto negativo a efectos ambientales.

5.1.– Medidas protectoras: Se deberán cumplir las medidas protectoras y correctoras que se indican a continuación, además de las que se incluyen en el documento ambiental aportado, de diciembre de 2025, en lo que no contradigan al presente informe de impacto ambiental:

- a) Medidas generales. Una vez finalizadas las obras se deberán devolver las zonas alteradas a su estado original. Para la restauración de las zonas afectadas por la ejecución del sondeo, la capa superior de suelo vegetal (al menos 20 cm) de

las zonas ocupadas por las obras (incluidas las áreas de acopio, la balsa para alojar los lodos y recibir el detritus, etc.) se deberá retirar y acopiar de forma separada en montones altura inferior a 1,50 m, con el objeto de mantener su estructura orgánica y humedad para su posterior reutilización en los trabajos de restauración.

- b) Accesos. Para acceder a la zona de actuación se utilizarán en todo momento los caminos existentes, no pudiendo abrir nuevas vías de acceso con maquinaria. El estado de los caminos al finalizar los trabajos deberá ser, al menos similar al existente al inicio de las actuaciones.
- c) Gestión de residuos y suelos contaminados. Los restos generados por los trabajos de perforación y el ejercicio de la actividad de riego evaluados se retirarán del entorno cuanto antes para su posterior aprovechamiento o para su eliminación, debiendo ser gestionados conforme a lo establecido en la legislación vigente en materia de residuos.

Deberá elaborar un estudio de gestión de los residuos procedentes de la construcción de acuerdo con lo indicado en Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Se procederá a la retirada de todos los materiales eléctricos y mecánicos para su reciclado, utilización o traslado a un vertedero autorizado.

- d) Protección y gestión de las aguas. Será preciso obtener, de la Confederación Hidrográfica del Duero, la correspondiente autorización, concesión administrativa o modificación de las características de la concesión existente, según proceda, teniendo en cuenta la normativa en vigor.

Se informa desfavorablemente la intercepción de cauces públicos o la modificación de estos en cualquiera de sus dimensiones espaciales, así como la eliminación de aquellos que en la actualidad actúen como drenajes en la zona de actuación.

Por lo tanto, la ampliación de regadío se deberá definir estableciendo las medidas necesarias para asegurar el trazado original de los cauces, tanto en su dimensión longitudinal como en su sección.

En todas las actuaciones a realizar se respetarán las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público de 5 m en cada margen. A este respecto, se deberá dejar completamente libre de cualquier obra que se vaya a realizar dicha zona de servidumbre.

La construcción y explotación de las captaciones de aguas subterráneas deberá realizarse de forma que preserve la integridad del acuífero, impidiendo la entrada de contaminantes y evitando la interconexión de acuíferos

Para la habilitación de los sondeos, en ningún caso se podrán utilizar tuberías ranuradas mediante empleo de radial o cualquier otra herramienta mecánica, puesto que existe un alto riesgo de obturación de las ranuras realizadas, impidiendo el flujo de las aguas subterráneas, por lo que el sondeo deberá ser entubado con tuberías comerciales dotadas de filtro.

Cualquier captación de agua subterránea deberá contar con las instalaciones de seguridad pertinentes para evitar el riesgo de vertido de sustancias durante su construcción y explotación, sin menoscabo de permitir la medida del nivel piezométrico.

La cementación del sondeo se deberá ejecutar de modo que se produzca el aislamiento de la zona superior no productiva, evitando la contaminación a través del espacio anular o desprendimientos del terreno y evitando la comunicación de acuíferos de diferentes calidades. En este caso, en un acuífero semiconfinado o confinado, el cementado, debe penetrar 1 m por debajo del techo del acuífero.

El cerramiento deberá ser adecuado a las características del sondeo de manera que impida también la caída de piedras o deshechos en su interior.

Se deberá emplear un dispositivo en el que recoger los lodos y otros productos resultantes de la ejecución del sondeo, que posteriormente deberán ser gestionados según lo establecido en la normativa sectorial de residuos. Estos dispositivos podrán ser contenedores o piscinas autoportantes, o bien balsas excavadas in situ, las cuales deberán estar debidamente impermeabilizadas mediante lámina tipo PEAD. El espesor mínimo de la lámina deberá ser de 1 mm.

Si durante la explotación la captación quedara seca o no operativa, o se declarase la extinción el derecho al uso privativo de las aguas, el titular deberá proceder a la eliminación de los dos metros más superficiales de la tubería, así como al completo sellado de dicha captación con material inerte, de tal forma que no quede alterado el flujo subterráneo en el entorno de esta y que el terreno quede en condiciones similares a las condiciones geológicas originales.

Toda captación directa de agua subterránea deberá permitir medir la profundidad del agua en su interior, tanto en reposo como durante el bombeo. Para ello todas las perforaciones deberán quedar equipadas con tubería auxiliar de al menos 30 mm de diámetro interior, para permitir la lectura del nivel piezométrico con una sonda o hidronivel eléctrico.

Para los pozos o sondeos que se encuentren en situación de surgencia se deberán tomar las medidas técnicas que impidan la salida libre del agua.

Cuando la captación se sitúe en la vertical de varias masas de agua subterránea se deberán cementar los tramos que no sean objeto de explotación, así como cuando se trate de masas de acuíferos multicapa con distinta presión hidrostática o composición química entre los distintos niveles.

Para prevenir o atenuar los efectos negativos de la sobreexplotación de un acuífero (descenso excesivo del nivel) se debería promover el uso eficiente del agua, aplicando medidas destinadas a regular el consumo en las distintas épocas del año (temporada seca, temporada de lluvias).

Se deberá instalar un caudalímetro que garantice el cumplimiento de los caudales y volúmenes que se otorguen en la concesión/inscripción del aprovechamiento de aguas subterráneas a tramitar.

Durante los movimientos de tierras, se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos previa a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales.

Queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales (incluidos los generados durante las pruebas de aforo y ensayos de bombeo), susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico (incluido el vertido indirecto a las aguas subterráneas a través del terreno), salvo que se cuente con la previa autorización administrativa.

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua; sin perjuicio de lo cual se recomienda la elaboración de protocolos de actuación específicos en previsión de la ocurrencia de incidentes de este tipo, para poder así actuar de la manera más rápida posible y evitar la contaminación de las aguas superficiales y/o subterráneas. Por lo tanto, para evitar el riesgo potencial de contaminación de las aguas, la zona de mantenimiento de la maquinaria deberá estar fuera del dominio público hidráulico y, en la medida de lo posible, de la zona de policía de cauces y de la zona situada sobre materiales de elevada permeabilidad. Se recomienda, además, que el mantenimiento de la maquinaria se realice en una zona habilitada para ello fuera de la zona de obras.

Puesto que la finalidad del sondeo es el riego, se deberá tener en cuenta la concentración de especies nitrogenadas en el agua de riego a los efectos de calcular la dosis de nitrógeno a aplicar a los cultivos que vayan a ser regados con esta toma, debiéndose descontar la dosis de nitrógeno contenida en el agua de riego en forma de nitratos.

Puesto que la ampliación de regadío propuesta puede implicar una intensificación en la actividad agrícola, que puede suponer un aumento en el uso de fertilizantes y otros compuestos, existe riesgo de contaminación de las aguas (tanto superficiales como subterráneas) por presencia de nutrientes y, posiblemente, fitosanitarios. Por lo tanto, se deberán tomar todas las precauciones que se consideren oportunas para asegurar que no se produzca un enriquecimiento en nutrientes ni plaguicidas en las aguas subterráneas y/o en las aguas superficiales.

- e) Protección de la fauna. Durante la fase de obras, la balsa para alojar los lodos y recibir el detritus proyectada deberá disponer de dispositivos que faciliten la salida de animales que hayan podido caer en ella por accidente (rampas de PVC rugoso, redes de salida, etc.).

En todo momento se mantendrá cubierta la boca del sondeo para evitar la caída accidental de fauna silvestre.

Durante las labores de regadío deberán minimizarse en lo posible las emisiones ruidosas que puedan afectar a la avifauna, aislando adecuadamente los cuadros electrógenos de las tomas de agua subterránea.

f) Instalación eléctrica. En el caso de que en un futuro se decidiese conectar el bombeo a la red eléctrica, deberá priorizarse la instalación de placas solares fotovoltaicas de autoconsumo o el diseño de un tendido eléctrico subterráneo, apoyado en caminos existentes. Si la única solución técnica y económicamente viable fuera un tendido aéreo, deberán instalarse dispositivos diseñados al efecto para evitar la muerte de aves por colisión o electrocución conforme a las prescripciones del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, o normativa que lo sustituya.

g) Prevención de incendios forestales. En todo momento se atenderá a lo dispuesto en la normativa vigente que regula el uso del fuego y establece las medidas preventivas para la lucha contra incendios forestales. Los trabajos se podrán paralizar temporalmente cuando concurren circunstancias de peligro de incendios forestales que así lo aconsejen. La comunicación de dicha paralización se realizará a través de los agentes medioambientales.

En el caso de producirse un incendio, se procederá a su inmediata extinción con los medios disponibles, estando obligados a informar inmediatamente y de forma simultánea sobre dicho incidente al Centro Provincial de Mando de Zamora o a Emergencias Castilla y León.

h) Protección del paisaje. Sin perjuicio de lo establecido en el planeamiento urbanístico que resulte de aplicación, los acabados exteriores de la caseta del sondeo tendrán un tratamiento de color y textura acorde a la tipología constructiva local, evitando materiales que desvaloricen el paisaje por su color, brillo o naturaleza (materiales de desecho, fibrocemento, plásticos, paramentos de acero brillante, etc.).

i) Protección del Patrimonio Histórico y Arqueológico. Si en el transcurso de las obras apareciesen en el subsuelo restos históricos, arqueológicos o etnológicos, se paralizarán éstas en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, que dictará las normas de actuación que procedan, en aplicación de la normativa vigente.

j) Afecciones medioambientales sobrevenidas. Cualquier accidente o incidente que se produzca durante la ejecución y posterior explotación del proyecto con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora y a la Confederación Hidrográfica del Duero, en su caso.

k) Cese de la actividad o abandono del sondeo. Se regirá por lo dispuesto en la normativa sectorial de aplicación. Una vez formalizado el cierre temporal o definitivo de las instalaciones, el titular deberá justificar que se ha realizado la descontaminación completa de la instalación con la retirada y gestión de los residuos y productos almacenados o existentes en las instalaciones en el momento del cese de actividad, así como la correcta gestión de estos, adjuntando la documentación necesaria para acreditarlo. Deberán eliminarse los 2 m más superficiales de tubería del sondeo y procederse al completo sellado de la captación con material inerte de tal forma que no quede alterado el flujo subterráneo en el entorno de esta y que el terreno quede en condiciones similares a las condiciones geológicas originales.

5.2.— Comunicación de inicio de actividad: En cumplimiento de lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto. Además, de acuerdo con el artículo 60 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el promotor deberá comunicar asimismo al órgano ambiental las fechas de final de las obras y de comienzo de la fase de explotación.

5.3.— Seguimiento y vigilancia: Corresponde al órgano sustantivo el seguimiento y vigilancia del cumplimiento del informe de impacto ambiental. Sin perjuicio de ello, el órgano ambiental podrá recabar información de aquél al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado de este informe de impacto ambiental.

5.4.— Autorización del proyecto y publicidad: Conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo deberá tener en cuenta en el procedimiento de autorización del proyecto, las conclusiones del presente informe de impacto ambiental, así como las condiciones ambientales establecidas en el mismo.

Asimismo, deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de diez días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión y publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al boletín oficial donde se publicó el informe de impacto ambiental.

5.5.— Modificaciones: Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a este informe, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de este informe.

5.6.— Vigencia del informe de impacto ambiental: Conforme a lo establecido en el artículo 47.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios, si en el plazo de 4 años desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto.

5.7.— Objeto de recurso: De conformidad a lo establecido en el artículo 47.5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.